



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO COMPARADO

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		02-09-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJO-0993	4	3	9	12	9		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS			REQUISITOS				

PRESENTACION

Esta unidad curricular analiza los sistemas jurídicos contemporáneos en constante evolución debido a cambios políticos, económicos y sociales. A través del derecho comparado, se estudia la naturaleza del derecho y el ordenamiento jurídico, así como su evolución histórica y cultural. Esta, promueve el análisis del sistema jurídico venezolano en comparación con otros sistemas legislativos internacionales, incentivando la innovación jurídica y adaptándose a las exigencias del entorno global. Finalmente, se pretende formar individuos capaces de transformar su entorno en beneficio de la comunidad, relacionando el conocimiento teórico con la realidad social para proponer soluciones prácticas y proteger los derechos humanos.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Construir aprendizajes relativos a los presupuestos de las tradiciones jurídicas dominantes en relación con la autoridad del derecho, el rol de los jueces, la doctrina y los abogados; el rol de las constituciones y el control judicial de constitucionalidad; comparando los procedimientos de creación del derecho y las formas institucionales para obtener certeza y equidad jurídica; realizando estudios comparativos de las concepciones de democracia sobre las que se establecieron las tradiciones jurídicas dominantes y las nuevas concepciones que estructuran los arreglos institucionales contemporáneos en las sociedades occidentales.

COMPETENCIAS PREVIAS

Conoce las bases constitucionales, legales y de derecho internacional. Conoce la aplicabilidad de los derechos humanos. Valora la importancia del estudio comparado de normas jurídicas.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo en lo relacionado al estudio e interpretación del derecho civil para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes relacionadas con la persona y los actos vitales registrables.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Derecho romano, derecho, proceso y garantías constitucionales, derecho Internacional Privado.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Origen y evolución del derecho comparado	Orígenes y evolución histórica del Derecho Comparado. Concepto de Derecho Comparado. Funciones del Derecho Comparado. Función política. La aproximación de los pueblos y las culturas. Función normativa. Unificación del derecho y conocimiento y mejora del derecho nacional. Función formativa. El Derecho Comparado en la formación jurídica. La función peculiar del Derecho Comparado como ciencia. Sistema y familia jurídicos. Concepto general de sistema y familia jurídicos. Criterios para la clasificación de los sistemas jurídicos. Las familias jurídicas del mundo contemporáneo.
Unidad II	CONTENIDOS
Aspectos doctrinales del método del derecho comparado	El Método del Derecho Comparado. Aspectos doctrinales. El objeto del derecho comparado. Los sistemas jurídicos. las normas jurídicas. La interpretación sistemática del derecho. Los frutos del derecho comparado. La aportación del derecho comparado a la ciencia del derecho. La mutilación de los sistemas jurídicos. La unificación legislativa. El método del Derecho Comparado. Pros y contras. Delimitación de los métodos comparativistas.
Unidad III	CONTENIDOS
Los sistemas jurídicos contemporáneos	Los sistemas jurídicos contemporáneos: Definición. Clasificación de los Sistemas Jurídicos. El Sistema Jurídico Romanista: Movimiento Codificador. El Subsistema Jurídico Latino-Continental. El Derecho Mixto y El Derecho Latinoamericano. Los Sistemas Jurídicos Anglosajones: El Sistema Jurídico del Comon Law: En Estados Unidos e Inglaterra. Antecedentes históricos. Derecho común y equidad. Estructura del derecho. Gobierno. El Sistema Jurídico Islámico: Fuentes. Derecho de familia. La propiedad. Derecho mercantil.
Unidad IV	CONTENIDOS
El derecho indígena, los sistemas mixtos y contemporáneos	El Derecho Indígena. El Derecho Indígena en el orden Constitucional latinoamericano. El Derecho Indígena en los tratados Internacionales. El Derecho Indígena y los derechos humanos. Los sistemas mixtos de Israel, Japón, India. Los Sistemas contemporáneos. Los tratados internacionales. Los sistemas cibernéticos.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Origen y evolución del derecho comparado	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Contextualiza los orígenes, la evolución y transformación del derecho comparado en todas las naciones, al objeto de realizar investigaciones dentro del marco jurídico.	Delimita el derecho comparado para comprender su evolución histórica e identificar sus características distintivas. Explica la importancia y objetivo del derecho comparado con la finalidad de conocer una herramienta que le permita extraer conclusiones jurídicas que le apoyen en su desenvolvimiento profesional. Asume una actitud abierta y respetuosa hacia las diferentes culturas y sistemas legales para promover el pensamiento jurídico.

UNIDAD II: Aspectos doctrinales del método del derecho comparado	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los aspectos doctrinales del método del derecho comparado, con la intención de contrastar instituciones pertenecientes a una misma clase.	Comprende las principales teorías y doctrinas del derecho comparado, analizando sus fundamentos y aplicaciones para establecer una base en la materia. Diseña propuestas jurídicas basadas en el análisis comparativo, ofreciendo soluciones innovadoras a problemas legales complejos y adaptadas a las necesidades del contexto. Reflexiona éticamente sobre las implicaciones del derecho comparado, promoviendo la justicia y la equidad en su análisis y aplicaciones, manteniendo altos estándares de integridad.
UNIDAD III: Los sistemas jurídicos contemporáneos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica los principios y normas que regulan los sistemas jurídicos aplicables en el derecho comparado y sus relaciones internacionales, para el asesoramiento jurídico de personas físicas y jurídicas de derecho público y privado.	Conoce los distintos sistemas jurídicos contemporáneos, analizando sus características y fundamentos para identificar sus similitudes y diferencias. Aplica los sistemas jurídicos contemporáneos para resolver problemas legales actuales de manera efectiva. Acoge una actitud abierta y respetuosa hacia diferentes culturas y sistemas legales, favoreciendo la inclusión y la diversidad en su práctica jurídica.
UNIDAD IV: El derecho indígena, los sistemas mixtos y contemporáneos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Propone soluciones a problemas jurídicos concretos, a través del análisis y el reconocimiento del sistema jurídico y su confrontación con otros.	Describe la interacción y convivencia entre el derecho indígena, los sistemas mixtos y contemporáneos, evaluando sus implicaciones legales y sociales. Diseña propuestas que integren aspectos positivos del derecho indígena con los sistemas mixtos y contemporáneos, promoviendo la coexistencia armónica y efectiva. Adopta una actitud de respeto y valoración hacia las diversas culturas y sus sistemas jurídicos, promoviendo la inclusión y la diversidad.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate. ABP. ABpro. Foro. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Lluvia de Ideas. Encuesta.	Debate-Foro. Trabajo en equipo. Lección. Chat Interactivo. Cuestionario. Mapa Conceptual. Resumen. Video.	Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP). Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO). Portafolio, Juego de Roles. Ensayo Critico. Video. Informe en Blogger. Mapa Conceptual. Esquema. Resumen. Cuestionario. Exposición. Análisis de Casos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Achique, R. (2023) La familia venezolana en el mundo, desde la unidad familiar en el derecho comparado. Casos: Colombia, Argentina, Perú y Panamá. Anuario de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado / Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Centro de Estudios de Postgrado. Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado. Caracas.
- Aguilar (1994) Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Ediciones Aguilar, Madrid.
- Arangio R., V. (1963), Historia del derecho romano, Reus, Madrid.
- Atienza, M., (1993), Marxismo y filosofía del derecho, Fontamara, México.
- Bernal, B. y otro (1992), Historia del derecho romano y de los derechos neorromanistas, Porrúa, México.
- Braudel, F. (1971) Las civilizaciones actuales, trads. Gómez Mendoza y Gonzalo Anes, Editorial Rei, México.
- Brewer Carias, A. (2019) La configuración del contencioso administrativo como un sistema de justicia administrativa en el derecho comparado latinoamericano. Revista de Derecho Público. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana
- Consuelo Sirvent Gutierrez.- Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Colecciones textos jurídicos Universitarios. Oxford
- Castan, J. (1957), Los sistemas jurídicos contemporáneos del mundo occidental, 2ª. Ed., Reus, Madrid
- Centro de Información de Israel, Estado (1994) Impresión Hamakor Press, Jerusalén. Historia, Impresión Hamakor Press, Jerusalén.
- Chouraqui, A. (1991), La historia del judaísmo, Publicaciones Cruz, México.
- Cueto, J. (1957), "El Case Method" en El common law, Editorial La Ley, Buenos Aires.
- David, R. (1973), Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, 2ª., trad. Pedro Bravo Gala, Aguilar, Madrid.
- Duverger, M. (1964), Instituciones políticas y derecho constitucional, 5ª. Ed., Ariel, Barcelona, s. d. Ediciones Paulinas, Biblia, 6a. ed., Ediciones Paulinas, Madrid.
- Fix, H. (1970) "La importancia del derecho comparado en la enseñanza jurídica mexicana" en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Universidad Nacional Autónoma de México, núm. 8, may.-ago., México.
- Fukio, N., "Constitution of Japan" Law Bulletin Series, EHS, vol. I, s. d., Tokio.
- García Maynez, E. (1973), Introducción al estudio del derecho, 21a. ed., Porrúa, México.
- García, A. (2017) Comparación del poder legislativo en la primera Constitución colombiana y venezolana. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional / Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo. Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica. División de Estudios y Representación. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas.
- Glendon, M.y otro (1982), Comparative Legal Traditions in a Nutshell, West Publishing, Nueva York.
- Gómez, L. (2009) Metodología y técnicas en el Derecho Comparado. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Centro de Investigaciones Socio ? Jurídicas. Colombia.
- Goldstein, M. (1985), "Derecho Hebreo", Enciclopedia Jurídica Ameba, t. VII, Driskill, Buenos Aires.
- Guerra, V. (2000) Rol del derecho comparado en los procesos de codificación nacional. Aportes del Prof. Alfredo

Morles Hernández. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello / Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Derecho. Caracas.

Kruger, P. (1980), Historia, Fuentes y literatura del derecho romano, Editora Nacional, México.

Kuna, Ch. y otros (1992), The Process of Legal. Research, 2a. ed., Little, Brown and Company, Nueva York.

Losano, M. (1982), Los grandes sistemas jurídicos, Debate Editorial, Madrid.

Margandant, G. (1982) Evolución del derecho japonés, Porrúa.

Mckenna, M. (1993), The Canadian and American Constitution in Comparative Perspectiva, University of Calgary, Calgary, Canadá.

Maekelt, T. y otros (2017) Material de clase para Derecho Internacional Privado. Caracas, Instituto de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 5ª edición.

Ortiz, M. (2022) Comparación de los estatutos de protección temporal para venezolanos promulgados por Colombia y Estados Unidos. DIKAIOSYNE. Revista del Grupo Investigador Logos: Filosofía, Derecho y Sociedad / Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Centro de Investigaciones Jurídicas. Mérida : Editorial Venezolana.

Ramírez, A. (2022), La nulidad del laudo arbitral desde la perspectiva del derecho comparado. Boletín Iberoamericano de Arbitraje y Mediación / Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Caracas.

Somma A. (2015) Introducción al derecho comparado. Universidad Carlos III de Madrid. Editorial Committee. Versión electrónica disponible en e-Archivo. Traducción de Esteban Conde Naranjo, Madrid. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10016/20259>.